

준 비 서 면

사 건 2025가합14077 건물인도

원 고 주식회사 늘푸른골프

피 고 주식회사 이지벤처스

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 준비서면 제출취지

피고는 본건 준비서면을 통하여 사건의 경위를 구체화하고, 이 사건 임대차계약은 위탁운영 방식을 전제로 한 것이며 가맹계약을 이전하는 방식이 아님을 상세히 설명하고자 합니다.

나아가, 원고의 2026. 7. 6.자 증인신청 및 문서제출명령신청에 대하여 ‘불채택’ 의견을 밝히고자 합니다.

2. 사건의 경위

가. 2025. 4.경 원고 측의 위탁운영 방식 제안 및 임대차계약 체결

원고의 대표이사인 조규철은 2025. 4.경 부동산을 통해 피고에게 연락하여, 피고가 약 55억 원에 분양받은 ‘경기도 고양시 덕양구 동축로 70 지상 지축역현대프리미어캠퍼스지식산업센터 제1층 C-S-B1 01호 내지 09호’ (이하 ‘이 사건 건물’이라 합니다)에 대한 임대차 계약을 체결하고 싶다는 의사를 밝혔습니다.

당시 박상준은 인천에서 골프존 시설을 운영하고 있었고, 조규철과 함께 이 사건 건물에서 골프존 매장을 운영하고 싶다는 의사를 밝히면서도, 골프존 시설 구축에 약 20억 원 가까이 비용이 소요될 것으로 예상되나 현재 자금 여력이 없음을 밝혔습니다.

나아가, 원고 측은 박상준이 현재 인천 소재의 골프존 시설을 운영하고 있는 점, 과거에도 골프존 연습장을 위탁 운영한 사실이 있는 점 등을 밝히며 자금 여력이 충분한 피고가 분양받아 놓은 이 사건 건물에 골프존 시설을 구축하면 시설대 임대차 계약을 체결하여 위탁 운영하는 방식이 어떻겠냐며 먼저 제안하였고, 피고 측은 이에 동의하였습니다.

[이미지 삽입을 위한 여백]

○ 박상준 04:55

그게 보통 그렇게 위탁 운영이라고 될 수도 있고 그렇게 될 수도 있거든요.

예. 그렇게 되는데 우리가 권리에 대한 건 아무것도 없고요.

제가 그렇게 운영을 한번 해봤으니까 말씀드릴, 예 그럼요. 그거 해봐서 말씀드리는 건데 그렇게 했을 때 어쨌거나 시설 권리에 대한 거는 거기다 명시에다 하면 되고요.

권리가 없다 명시 계약서에 쓰면 되고 그 대신 저희가 보증금을 일정 부분 조금 많이 냈고요.

이처럼 이 사건 임대차계약은 원고 측이 먼저 위탁운영 방식을 제안한 것을 전제로 체결된 것으로서, 원고가 피고로부터 가맹점 지위를 양도받기로 하는 내용은 계약서 어디에도 존재하지 않습니다.

나. 2025. 5.경 ‘삼송 테크노스크린점’ 인수

한편, 피고는 이 사건 건물에서 골프존 가맹계약을 체결하기 위하여 알아보는 과정에서, 골프존 가맹사업에는 인근 기존 골프존 가맹점과의 거리제한이 적용되어 이 사건 건물 인근에 위치한 ‘삼송 테크노스크린점’으로 인해 이 사건 건물 소재의 가맹계약 체결이 불가능하다는 사실이 확인되었습니다.

다만, 피고는 골프존 측으로부터 ‘삼송 테크노스크린점’을 인수하면 가맹계약이 가능하다는 안내를 받았고, 피고는 기존에 운영되고 있던 ‘삼송

테크노스크린점(당시 시뮬레이터 총 6대)’을 인수한 후 이 사건 건물에 ‘창릉 프리미어점’을 신규로 오픈하는 계획을 수립하였습니다.

또한, 피고는 우선 ‘삼송 테크노스크린점’을 인수하고 ‘창릉 프리미어점’ 인테리어 공사가 완료되면 ‘삼송 테크노스크린점’을 폐업한 후 ‘삼송 테크노스크린점’에 있던 시뮬레이터 6대를 포함하여 ‘창릉 프리미어점’에서 총 14대의 시뮬레이터를 운영하기로 하였습니다.

이에 따라, 피고는 2025. 4.경 ‘삼송 테크노스크린점’ 인수계약을 체결한 후 원고와 이 사건 임대차계약을 체결하였고, 2025. 5. 초순경 ‘삼송 테크노스크린점’ 인수를 완료하였습니다. 이후 골프존의 가맹점 양수도 승인절차를 거쳐 2025. 5. 16.경 골프존과 ‘삼송 테크노스크린점’ 가맹계약을 체결하였습니다.

[이미지 삽입을 위한 여백]

[을 제13호증 2025. 5. 16. 골프존 삼성 테크노스크린점 가맹계약서]

가맹계약서

계약기간	2025. 05. 16. ~ 2026. 05. 16.
영업개시 예정일	
가맹점 상호	GOLFZON PARK 삼성 테크노스크린 점
가맹점 대표자명	(주)이지벤처스
시뮬레이터 대수	총 6 대
가맹본부 상호	(주)골프존
가맹본부 주소	서울시 강남구 영동대로 735 골프존타워서울
사업자등록번호	122-87-00053
법인등록번호	160111-0393069
연락처	1577-4333 / www.golfzonpark.com

다. 2025. 5.경 박상준, 조규철의 ‘삼성 테크노스크린점’ 관리 및 운영

피고는 2025. 5. 16.경 창릉프리미어점 인테리어 공사가 완료되기 전까지의 기간 동안, 박상준·조규철로 하여금 ‘삼성 테크노스크린점’을 직접 관리하도록 하였습니다. 이는 박상준, 조규철이 장차 ‘창릉 프리미어점’을 위탁 운영할 것이기에 미리 ‘삼성 테크노스크린점’을 관리하면서 이 사건 건물에 위치한 ‘창릉 프리미어점’ 개점 전부터 고객을 유치하고 운영 경험을 쌓을 수 있도록 돕기 위한 것이었습니다.

당시 박상준은 인천에 위치한 골프존 지점을 운영하고 있었기에, 주로 조규철이 ‘삼성 테크노스크린점’을 관리 및 운영하였고, 조규철은 ‘삼성 테

크노스크린점’의 현금매출, 골프존 홈페이지 매출, 순매출, 직원급여, 운영비 지출 및 영수증을 정리하여 피고에게 지속적으로 보고하였고, 피고는 구두 합의에 따라 ‘삼송 테크노스크린점’ 매출의 일부를 지급하였습니다.

나아가, 원고는 2026. 7. 3.자 준비서면에서 “가맹점주의 명의가 이전되지 않고서는 골프존 영업을 할 수 없다”고 주장하였으나, 조규철은 2025. 5.경부터 2025. 7.경까지 ‘삼송 테크노스크린점’의 가맹점주가 아니었음에도 ‘삼송 테크노스크린점’에서 골프존 비즈몰 및 GPM 등 점주용 시스템 접근정보 등에 접속하며, 골프존 프로그램을 자유롭게 사용하였는바, 원고의 주장이 허위임을 알 수 있습니다.

라. 2025. 7.경 ‘삼송 테크노스크린점’ 내 시뮬레이터 인수 및 영업 시작

이후, 피고는 이 사건 건물에 위치한 ‘창릉 프리미어점’의 인테리어 공사가 거의 완료되자 ‘삼송 테크노스크린점’에 있던 시뮬레이터 6대를 ‘창릉 프리미어점’으로 이전하였습니다.

특히 조규철은 ‘삼송 테크노스크린점’의 시뮬레이터 이전 과정에서 피고 측에게 ‘삼송 테크노스크린점’을 운영하면서 알게 된 골프존 비즈몰 및 GPM 접속 URL과 계정 정보를 직접 제공하기도 하였는바, 이는 원고가 이 사건 소송에서 주장하는 ‘가맹점주 명의 이전 없이는 골프존 영업을 불가능하다’는 주장과 정면으로 배치됩니다.

[을 제14호증 2025. 7. 22.자 카카오톡 대화내용]



이후, 피고는 2025. 7. 22.경 골프존과 기존 ‘삼송 테크노스크린점’의 시물레이터 6대를 합한 총 14대의 시물레이터를 계약 내용으로 하여 ‘창릉 프리미어점’의 가맹계약을 체결하였습니다.

[을 제5호증 2025. 7. 22. 골프존-이지벤처스 가맹계약서]

가맹계약서	
계약기간	2025. 08. 06. ~ 2026. 05. 16.
영업개시 예정일	
가맹점 상호	GOLFZON PARK 창릉 프리미어 점
가맹점 대표자명	(주)이지벤처스
가맹점 대표자 이메일	
시물레이터 대수	총 14 대

또한, 피고가 2026. 4. 16.자 준비서면에서 상세히 설명한 바와 같이, 원고는 2025. 8. 6.경부터는 (주)골프존의 장비를 모두 사용할 수 있게 되었고, 2025. 8.초경에는 직접 직원 면접을 진행하여 채용도 하였으며, 2025. 8. 중순 경에는 CCTV 및 보안장비 설치, 정수기·커피머신까지 반입하였으며, 2025. 8. 15.경부터 매장을 가오픈한 것입니다.

특히, 원고의 대표이사인 박상준, 조규철은 2025. 7.경부터 2025. 8.경까지 이 사건 건물의 골프존 시설 설치 및 인테리어 공사 과정에 직접 관여 및

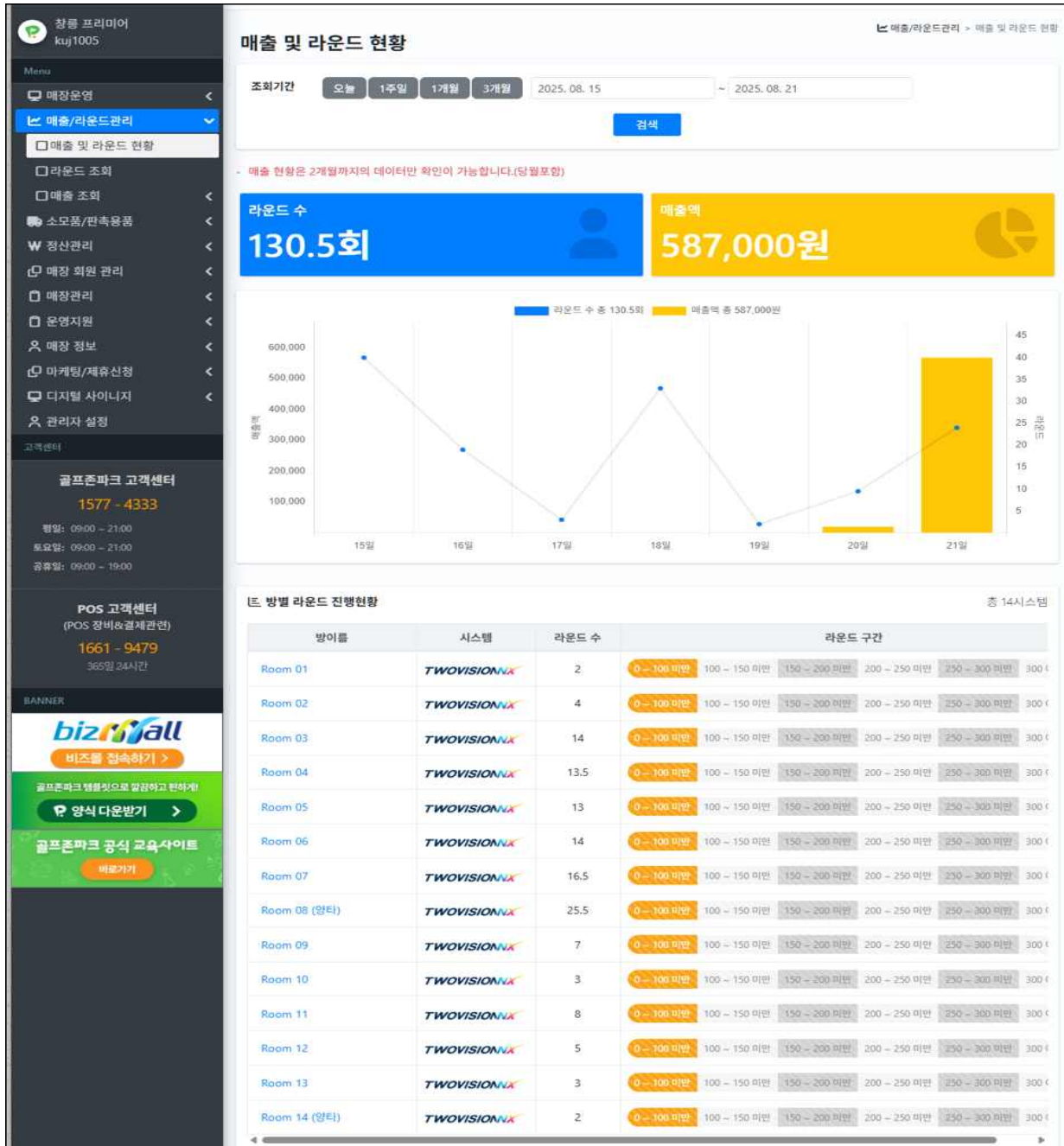
주도하였으므로, 2025. 8.초경 골프존 시설 설치가 완료되고 2025. 8.중순경 인테리어 공사가 마무리되었다는 사실을 누구보다 잘 인식하고 있었는데, 원고가 “피고로부터 인테리어 공사 완료 사실을 통보받지 못하였다”고 주장하는 것은 사실에 반합니다.

마. 2025. 8. 15.경 매장 가오픈 및 매출자료

원고는 2025. 8. 15.경부터 매장을 가오픈하여 직원을 출근하게 하고(을 제 6호증 직원 양희정 진술서), 직접 매장에 와 운영을 시작하였습니다.

[이미지 삽입을 위한 여백]

[을 제15호증 2025. 8. 가오픈 당시 매출 자료]



위 사진과 같이, 을 제15호증 2025. 8. 가오픈 당시 매출 자료에 의하면, 2025. 8. 15.경부터 2025. 8. 21.까지의 라운드 기록 및 매출 현황을 확인할 수 있는바, 원고가 ‘피고가 가맹점주’ 지위인 상황에서 별다른 이의 제기

없이 피고로부터 이 사건 건물을 인도받아 2025. 8. 15.경부터 ‘창릉 프리미어점’을 위탁운영 방식으로 가오픈하였음을 명확히 알 수 있습니다.

3. 구체적 의견 - 이 사건 임대차계약 체결 당시 가맹계약 이전은 전혀 상정되지 않음

가. 이 사건 임대차계약에 가맹계약 양도 의무에 관한 조항이 존재하지 않음

이 사건 임대차계약서에 따르면, 그 어디에도 (주)골프존과 피고 사이의 가맹계약을 원고에게 양도하여야 한다는 조항이 전혀 존재하지 않습니다.

원고는 이 사건 임대차계약이 시설대 임대차계약이므로 가맹점주 명의의 이전이 예정되어 있었다고 주장하나, 이는 계약서 어디에도 기재되어 있지 않으며 근거가 없는 주장입니다.

나. 피고가 골프존과 가맹계약을 체결하였고, 원고가 이 사건 건물을 인도받아 가오픈을 하였을 당시에도 가맹점주는 피고였던 점

원고가 처음부터 (주)골프존과 가맹계약 당사자의 지위를 원하였더라면, 이 사건 임대차 계약 체결 직후 직접 가맹계약을 체결하면 되었을 것이고, 번거롭게 피고가 (주)골프존과 ‘삼송 테크노스크린점’ 및 ‘창릉 프리미어점’ 가맹계약을 두 차례나 체결하고 가맹비용 합계 1,100만 원을 (주)골프존에 납부한 후 피고로부터 가맹계약을 양수받을 이유가 없습니다.

또한, 원고는 2025. 8. 15.경 피고가 ‘창릉 프리미어점’의 가맹점주인 상태에서 가오픈을 하였고, 이에 대하여 별다른 이의를 제기하지 않았는바, 원고는 가맹점주가 아닌 위탁운영자의 지위를 전제로 이 사건 임대차 계약을 체결하고, ‘창릉 프리미어점’을 운영하고자 하였음을 알 수 있습니다.

다. 원고의 ‘가맹점주 명의 이전 없이는 골프존 영업 불가’ 주장은 사실에 반함

원고는 “가맹점주의 명의가 이전되지 않고서는 골프존 영업을 할 수 없다”고 주장합니다.

그러나, 위 2. 다.항에서 상세히 설명한 바와 같이, 원고의 대표이사 박상준, 조규철은 ① 2025. 5.경부터 2025. 7.경까지 ‘삼송 테크노스크린점’의 가맹점주가 아니었음에도, 골프존 비즈몰 및 GPM 등 점주용 시스템에 접속하여 골프존 프로그램을 자유롭게 사용하면서 ‘삼송 테크노스크린점’ 매장을 실질적으로 관리 및 운영하였고, ② 2025. 7.경 ‘삼송 테크노스크린점’의 시뮬레이터 이전 과정에서 피고 측에게 ‘삼송 테크노스크린점’을 운영하면서 알게 된 골프존 비즈몰 및 GPM 접속 URL과 계정 정보를 직접 제공하기도 한 점, ③ 2025. 8. 15.경 매장을 가오픈한 후 당시 가맹점주인 피고 명의의 골프존 프로그램을 이용하여 매출을 발생시켰고, 이와 같은 구조로 영업하는 것이 충분히 가능한 점을 종합하였을 때, 원고의 주장은 사실이 아님을 확인할 수 있습니다.

4. 피고의 2025. 8. 28.자 내용증명은 적법한 이행최고에 해당함

피고는 2025. 8. 28.자 내용증명을 통하여 잔금 지급을 최고하고, 운영위탁 계약서를 체결할 것을 요청하며 2025. 9. 5.까지 각 조건을 모두 이행하지 않을 경우 해당 내용증명의 송달로써 임대차계약의 해제의 의사표시에 갈음하며, 민법 제544조에 따른 계약 해제를 통보함을 명시하였습니다(을 제9호증 2025. 8. 28.자 내용증명).

이에 대하여, 원고는 대법원 1990. 6. 26. 선고 89다카34022 판결을 인용하며 적법한 이행최고가 아니라고 주장하나, 위 대법원 판결은 어디까지나 “채무자가 이행하여야 할 금전채무액 자체를 현저히 초과하는 금액을 요구한 경우”에 해당하며, 본건에서의 피고는 계약상 채무액을 초과하는 금전을 요구한 것이 아니므로, 위 판례의 법리가 본건에 그대로 적용될 수 없습니다.

나아가, 피고의 2026. 4. 16.자 준비서면에서 상세히 설명드린 바와 같이, 원고는 피고의 적법한 이행최고 후에도 이 사건 임대차 계약서에 전혀 명시되어 있지 않은 ‘가맹점 명의 이전’을 잔금 지급의 조건으로 삼았습니다(갑 제4호증, 갑 제8~11호증 원고의 내용증명 참조).

즉, 원고는 피고의 적법한 이행최고를 받은 이후에도, 이 사건 임대차계약상 잔금 지급의무와 전혀 관련이 없는 ‘가맹점 지위 이전’을 잔금 지급의 조건으로 고수하였는바, 이는 사실상 잔금 지급의무를 이행하지 않겠다는 ‘이행거절’의 의사를 표명한 것과 다름없습니다. 따라서 원고에게는 이행

지체 또는 이행거절에 따른 채무불이행이 발생하였다고 봄이 명백합니다.

5. 원고의 증인신청 및 문서제출명령 신청에 대한 의견

가. 조규철에 대한 증인신청 - 불채택 의견

원고는 2026. 7. 6.자로 조규철에 대한 증인신청을 하였습니다.

그러나, 조규철은 본 소송의 당사자인 원고의 대표이사이자 이 사건의 실질적인 당사자 중 한 명으로, 본 소송에서 객관적인 증언을 기대할 수 없는 지위에 있으며, 이미 제출된 원고 측 준비서면 주장의 반복에 그쳐 본건 소송 지연을 초래할 우려가 있습니다.

그러므로, 조규철에 대한 증인신청은 불채택하여 주시기 바라며, 만일 조규철의 진술이 필요하다고 판단하시는 경우에는, 진술서 또는 사실확인서 제출 방식으로 대체하여 주시기 바랍니다.

나. 피고에 대한 문서제출명령신청 - 불채택 의견

원고는 2026. 7. 6.자로 피고에 대하여 ① 2025. 8월부터 현재까지의 골프존 매장 월별·일별·시간대별 매출액 자료, ② 골프존에 지급한 수수료·비용 관련 영수증·세금계산서·이체내역서, ③ 월별 관리비 청구서 및 영수증, ④ 월별 인건비 관련 급여내역서, ⑤ 월별 비품 렌탈료·보안업체 수수료 등 기타 비용 관련 문서의 제출을 명하여 달라고 신청하였습니다.

원고의 문서제출명령신청은 피고의 건물 미인도로 인한 원고의 영업손해를 산정하기 위한 것입니다. 그러나 이 사건 임대차계약은 원고의 채무불이행으로 인하여 2025. 9. 6.자로 해제되었습니다.

즉, 이 사건 임대차 계약이 해제됨에 따라 피고에게는 원고에 대한 건물 인도 의무가 없고, 따라서 원고에게는 피고의 건물 미인도로 인한 손해 자체가 발생하지 않습니다.

즉, 피고에게는 어떠한 채무불이행도 존재하지 않는바, 피고에 대한 이 사건 문서제출명령을 불채택하여 주시기 바랍니다.

나아가, 앞서 밝힌 바와 같이 원고의 대표이사 박상준은 현재 인천 소재 골프존 시설을 운영 중에 있는바, 동종의 골프존 사업을 영위하는 경쟁사업자의 지위에 있습니다. 그런데 원고가 신청한 문서제출명령의 대상은 ‘창릉 프리미어점’의 월별·일별·시간대별 매출액, 게임 수, 인건비, 관리비, 골프존 수수료 등 피고의 영업 전반에 관한 세부 자료에 해당하는바, 피고의 핵심 영업정보를 제출하는 것은 피고의 영업상 이익을 현저히 침해할 우려가 있음을 고려하여 주시기 바랍니다.

6. 결론

위와 같이, 이 사건 임대차계약은 ‘위탁 운영방식’을 전제로 체결된 것

이고, 피고는 골프존과의 가맹계약을 원고에게 양도할 의무가 전혀 없음이 명백합니다.

그럼에도, 원고는 이 사건 임대차 계약서 그 어디에도 논의된 바 없던 ‘가맹점 지위 양도’를 요구하며 잔금 지급을 거부하였고, 이는 원고의 이행거절에 해당함이 명백한바, 이 사건 임대차 계약은 원고의 채무불이행으로 인하여 해제되었습니다.

따라서 원고의 청구는 이유 없으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 을 제13호증 | 2025. 5. 16. 골프존 삼성 테크노스크린점 가맹계약서 |
| 1. 을 제14호증 | 2025. 7. 22.자 카카오톡 대화내용 |
| 1. 을 제15호증 | 2025. 8. 가오픈 당시 매출 자료 |

2026. 7. .

피고 소송대리인

법무법인(유한) 백 송

담당 변호사 안 희 준 (인)

박 소 진 (인)

서울중앙지방법원 귀중